



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)

QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

dengan

POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

tentang

RUJUKAN LABORATORIUM & PEMERIKSAAN LAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 0784 / 000000 / 2023 - 50

NOMOR : HK.201/ 8 / 10 / Poltekbang.Mks/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-05-2023)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Muhammad Ahsan, MARS** : selaku **DIREKTUR RS OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC), QQ RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya** berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Saptandri Widiyanto, S.H., DESS, DESM** : selaku **DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR** Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 3865 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Klinik Pratama Poltekbang Makassar**, berkedudukan di Jalan Salodong Nomor 1, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, sebagai Rumah Sakit Penerima Rujukan pelayanan kesehatan menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan

Pihak I	Pihak II
	



diagnostik, penunjang medis dan layanan medis lainnya sebagaimana fasilitas rujukan pemeriksaan medis yang tersedia di **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

- B. Bahwa **PIHAK KEDUA**, sebagai Pemberi Rujukan pelayanan kesehatan menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis dan layanan medis lainnya bagi Pegawai dan Taruna sebagaimana fasilitas rujukan pemeriksaan medis yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**.
- C. Bahwa **PIHAK KEDUA** menunjuk Klinik Pratama Poltekbang Makassar sebagai pemberi rujukan pelayanan kesehatan yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 1 **DEFINISI**

1. **Pasien** adalah Pegawai dan/atau Taruna yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
2. **Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut** adalah fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
3. **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
4. **Rujukan** adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi **PIHAK KEDUA**;
5. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang berisikan data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnose penyakit, terapi yang sudah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut;
6. **Medical Check-up (MCU)** adalah fasilitas layanan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap Peserta yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau secara sewaktu-waktu atau penerimaan/rekrutmen/seleksi karyawan.

Pihak I	Pihak II
	



PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA penyediaan layanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA** khususnya pelayanan rujukan bagi pasien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Rujukan Medis dan Pelayanan Rujukan Kesehatan yang lain bagi pasien rujukan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kompetensi **PIHAK PERTAMA** kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam bentuk:

- A. Pelayanan Kesehatan rawat jalan, Tingkat Lanjut dan Spesialis dan rawat inap, radiologi, laboratorium, serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- B. Pelayanan *Medical Check Up* ;
- C. Tukar menukar informasi terkait keadaan status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **TATA CARA PELAKSANAAN**

1. Dalam melaksanakan rujukan, **PIHAK KEDUA** dapat sewaktu-waktu mengirimkan rujukan yang telah ditentukan atau sesuai perjanjian atau dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, radiologi, dan pelayanan operasi tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** memberikan surat rujukan pemeriksaan disertakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien dan diatas kop surat **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - B. Hasil pemeriksaan penunjang medis lainnya akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar waktu yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - C. Pembayaran atas tagihan layanan kesehatan pasien rujukan diselesaikan oleh pasien di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan *Medical Check Up* (MCU) dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) **PIHAK KEDUA** memberikan daftar peserta *Medical Check Up* (MCU) disertai jenis pelayanan yang menjadi persyaratan untuk *Medical Check Up* (MCU) peserta;
 - b) **PIHAK PERTAMA** melakukan pelayanan *Medical Check Up* (MCU) kepada peserta dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak I	Pihak II
	



- c) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan hasil *Medical Check Up* (MCU) kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan *Medical Check Up* (MCU);
- d) **PIHAK PERTAMA** melakukan validasi terhadap hasil *Medical Check Up* (MCU) dan mengkonfirmasi hasil pada **PIHAK KEDUA**;
- e) Apabila dalam pelaksanaan dan atau hasil *Medical Check Up* (MCU) peserta harus diulang karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** biaya ditanggung **PIHAK PERTAMA** dan bila kesalahan dari **PIHAK KEDUA** maka beban biaya ditanggung **PIHAK KEDUA**;
- f) Hasil *Medical Check Up* (MCU) yang telah selesai validasi dapat dilakukan penagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 TARIF LAYANAN

1. Tarif pemeriksaan adalah harga komponen atau kegiatan yang disesuaikan dengan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, yang berlaku pada saat dilaksanakannya pelayanan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis dan pemeriksaan lainnya yang setiap perubahannya akan diberitahukan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan *referral fee* sebesar:
 - A. Pasien Rawat Inap :
 - a) Pasien tindakan (operasi) : 5% (lima) persen dari tarif operator;
 - b) Pasien non tindakan (non operasi) : 3% (tiga) persen dari total biaya/billing **PIHAK PERTAMA** diluar obat dan BHP.
 - B. Pasien Rawat Jalan :
 - a) 5% (lima) persen dari total billing diluar obat dan BHP **PIHAK PERTAMA** untuk rujukan pasien;
 - b) 5% (lima) persen dari tarif penunjang medis (radiologi atau laboratorium) Khusus penunjang medis.
3. Ketentuan pada ayat 2 tersebut diatas, berlaku bagi pasien tunai.

PASAL 6 BATAS WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pemberian *referral fee* yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan diberikan setiap bulan.
2. Pembayaran atas pemberian *referral fee* pelayanan pemeriksaan dilakukan dengan cara transfer bank dari rekening bank **PIHAK PERTAMA**, kepada rekening bank **PIHAK KEDUA** yaitu melalui:

Atas Nama : RPL 054 ATKP MKS UTK BLU
Nama Bank : Bank BNI
Cabang : Cabang Pembantu Bandara Hasanuddin

Pihak I	Pihak II



Nomor Rekening : 1507197142
NPWP : 00.158.464.8-809.000

3. Apabila pembayaran telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan bukti transfer bank kepada **PIHAK KEDUA**, bilamana bukti transfer tersebut belum diterima **PIHAK PERTAMA** maka tagihan belum dapat dianggap lunas oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PARA PIHAK** tidak dibenarkan membayar kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun.
5. Perhitungan biaya pelayanan pemeriksaan yang dibebankan kepada **PARA PIHAK**, didasarkan tarif perawatan dan pengobatan yang pada saat itu berlaku.

PASAL 7 **SYARAT- SYARAT KERJA**

1. **PARA PIHAK** setuju untuk menghormati dan mematuhi standar profesi medis yang diberlakukan di rumah sakit.
2. **PARA PIHAK** setuju untuk mematuhi semua kebijakan, visi, tata tertib, prosedur dan segala ketentuan yang diberlakukan di rumah sakit.

PASAL 8 **JANGKA WAKTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **10 (sepuluh) bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-05-2023)** sampai dengan tanggal **10 (sepuluh) bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-05-2026)**.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sewaktu-waktu sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.
3. Surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Salah satu pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu surat perjanjian ini;
 - B. Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah permohonan tersebut pihak yang menerima permohonan memberikan jawabannya atas permohonan tersebut. Tidak dipenuhi jangka waktu tersebut tidak dapat diartikan bahwa surat perjanjian ini diperpanjang dengan sendirinya.

Pihak I	Pihak II
	



PASAL 9 **PEMBERITAHUAN**

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA

Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya

PIC Rumah Sakit : 1. Admission

Nama : Rati Rufiyanti
Jabatan/Bagian : Medical Record
No Hp : 08114664702
Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

3. Law & Licensing

Nama : Melinda Sari Pratiwi, SH.
Jabatan/Bagian : Officer Law & Licensing
No Hp : 082349792437
Email : rsoj.prb@gmail.com

PIHAK KEDUA : POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

Alamat : Jalan Salodong Nomor 1, Kelurahan Untia, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar

PIC Klinik : Nama : dr. Mutmainnah
Jabatan : Kepala Unit Kesehatan
No HP : 0812 4256 423
Email : poltekbangmakassar@kemenhub.go.id

PASAL 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	



3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, kecuali pada pasal 4 ayat (4) tidak tunduk pada ayat ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 12 **FORCE MAJEURE**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II
	



PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
Direktur



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya

dr. Muhammad Ahsan, MARS

Politeknik Penerbangan Makassar
Direktur



KEPENTERIAN PERUBAHAN
BANK LEMBAGA UIN
RPO/PEKIN PENERBANGAN
METERAI
TEMPEL
F53E2AKX437505526
KEMENTERIAN SDM PERUBAHAN

Saptandri Widiyanto, S.H., DESS, DESM



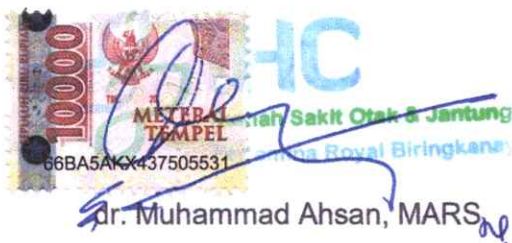
PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
Direktur


Dr. Muhammad Ahsan, MARS

Politeknik Penerbangan Makassar
Direktur


Saptantri Widiyanto, S.H., DESS, DESM